

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: **Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ của Hải quan Việt Nam.**

Chuyên ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Mã số: 62 38 01 03

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về mặt tổng quát, Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về bảo vệ quyền SHTT tại biên giới thông qua kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan.

Về phương diện lý luận: Luận án đã: làm sáng tỏ cơ sở lý luận về bảo vệ quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới; nội hàm khái niệm hàng hoá giả mạo về SHTT, các tiêu chí xác định hàng hoá giả mạo về SHTT, phân biệt nó với hàng hoá xâm phạm quyền SHTT khác; là công trình đầu tiên xây dựng mô hình lý thuyết về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan. Đây là những nội dung cốt lõi, quan trọng góp phần hoàn thiện và làm sâu sắc thêm lý luận khoa học pháp lý về bảo vệ quyền SHTT và bảo vệ quyền SHTT tại biên giới.

Về phương diện pháp lý và thực tiễn

Luận án là công trình nghiên cứu có tính hệ thống và chuyên sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới, từ đó làm rõ thực trạng pháp luật, những vướng mắc, bất cập tồn tại cần khắc phục, hoàn thiện.

Luận án đã phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT tại biên giới trong tương quan so sánh với các Điều ước quốc tế cũng như pháp luật một số quốc gia, đưa ra những quan điểm, nhận định về tính tương thích, tính hiệu quả của pháp luật về vấn đề này. Thông qua việc nghiên cứu toàn diện thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật, trên cơ sở tham khảo, học hỏi kinh nghiệm một số quốc gia, luận án đã đưa ra định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá giả mạo về SHTT của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.

Những giải pháp đưa ra mang tính khoa học và có tính khả thi cao làm cơ sở để các nhà lập pháp và các nhà quản lý xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam./.

ĐẠI DIỆN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

PGS.TS Vũ Thị Hải Yến

Hứa Thị Hồng

